

AYDIN LOJİSTİK VE DEPOLAMA A.Ş.

MERKEZ DEPO İŞLETME, BAKIM VE LOJİSTİK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No: ADL-2024/117

Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2024

Bu belge test amaçlı üretilmiştir. İçeriğindeki kurum, kişi ve tutarlar gerçek değildir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm	Konu	Sayfa
BÖLÜM 1	Tanımlar ve Kısaltmalar	3
MADDE 1-3	Taraflar, Konu ve Kapsam	4
MADDE 4	Sözleşme Süresi ve İşe Başlama	5
MADDE 5	Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları	6
EK TABLO	Aylık Hakediş Planı	7
MADDE 6	Personel Yapısı ve Ücretlendirme	8
MADDE 7	Çalışma Düzeni ve Vardiyalar	9
MADDE 8	Ekipman ve Araç Envanteri	10
ŞEMA	Sevkiyat İş Akışı	11
MADDE 9	Periyodik Bakım Programı	12
MADDE 10	Cezai Şartlar	13
MADDE 11	Teminat ve Sigorta	14
MADDE 12	İş Sağlığı ve Güvenliği	15
MADDE 13	Sosyal Haklar	16
MADDE 14	Gizlilik ve Veri Koruma	17
MADDE 15	Fesih ve Uyuşmazlık	18
EK-1	Depo Ortam Ölçüm Değerleri	19
EK-2	Özet Bilgi Kartı	20

BÖLÜM 1 — TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.1. Bu sözleşmede geçen terimler aşağıdaki anlamları taşır.

Terim	Tanım
İDARE	Aydın Lojistik ve Depolama A.Ş.
YÜKLENİCİ	Sözleşmeyi imzalayan Karabük Tesis Hizmetleri Ltd. Şti.
MERKEZ DEPO	Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan 18.400 m ² kapalı alan
SEVKİYAT	Depodan çıkan ürünün araca yüklenip yola çıkarılması
HAKEDİŞ	Aylık olarak düzenlenen ve ödemeye esas olan belge
KRİTİK STOK	Asgari 500 palet altına düşen ürün seviyesi
VARDİYA	Sekiz saatlik kesintisiz çalışma dilimi
ARIZA SÜRESİ	Ekipmanın devre dışı kaldığı toplam dakika
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği

1.2. Bu sözleşmede geçen tüm parasal tutarlar Türk Lirası (TL) cinsindendir ve aksi belirtilmedikçe KDV harihtir.

MADDE 1 — SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Bu sözleşme, Aydın Lojistik ve Depolama A.Ş. (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile Karabük Tesis Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

1.2. İDARE'nin adresi Efeler/Aydın, YÜKLENİCİ'nin adresi Merkez/Karabük olarak kayıtlıdır. Tebligatlar bu adreslere yapılır.

MADDE 2 — SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Sözleşmenin konusu, İDARE'ye ait Merkez Depo tesisinde depolama, iç lojistik, sevkiyat hazırlığı ve periyodik bakım hizmetlerinin toplam 34 kişi ile yürütülmesidir.

2.2. Hizmet kapsamına ürün kabul, adresleme, sayım, sipariş toplama, paketleme, sevkiyat hazırlığı ve depo içi temizlik faaliyetleri dahildir.

2.3. Depo dışı karayolu taşımacılığı bu sözleşmenin kapsamı DIŞINDADIR ve ayrı bir sözleşmeye konu edilir.

MADDE 3 — KAPSAM DIŞI İŞLER

3.1. Gümrük işlemleri, ihracat evrak hazırlığı ve uluslararası taşıma organizasyonu bu sözleşme kapsamında değildir.

3.2. Deponun çatı, cephe ve altyapı onarımları İDARE sorumluluğundadır.

MADDE 4 — SÖZLEŞME SÜRESİ VE İŞE BAŞLAMA

- 4.1. 01/03/2024 tarihinde işe başlanacak olup işin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 18 (onsekiz) aydır.
- 4.2. Sözleşme süresinin bitiminde, İDARE'nin uygun görmesi ve YÜKLENİCİ'nin kabul etmesi kaydıyla, aynı fiyat ve şartlarla en fazla 6 (altı) aya kadar, bir defadan fazla olmamak üzere süre uzatımı yapılabilir.
- 4.3. Süre uzatımı, tarafların yetkililerince imzalanacak bir ek protokol ile yürürlüğe girer. Sözlü mutabakat geçerli değildir.
- 4.4. YÜKLENİCİ, işe başlama tarihinden en az 10 (on) gün önce personel listesini ve SGK kayıtlarını İDARE'ye sunmak zorundadır.
- 4.5. Mücbir sebep hâllerinde geçen süre, sözleşme süresine eklenmez; bu süre boyunca karşılıklı yükümlülükler askıya alınır.

MADDE 5 — SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

- 5.1. İşin toplam sözleşme bedeli 24.750.000,00 TL (yirmidörtmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olup bu tutar KDV hariçtir.
- 5.2. Ödemeler aylık hakediş esasına göre yapılır. Hakediş belgesi, hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 5 (beş) iş günü içinde YÜKLENİCİ tarafından düzenlenir.
- 5.3. İDARE, hakediş belgesini teslim aldıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde inceler ve uygun bulması hâlinde 30 (otuz) gün içinde ödemeyi gerçekleştirir.
- 5.4. YÜKLENİCİ'nin SGK ve vergi borcu bulunması hâlinde, borç tutarı hakedişten kesilerek ilgili kuruma doğrudan yatırılır.
- 5.5. Bu iş için avans verilmeyecektir.
- 5.6. Fiyat farkı, yıllık olarak TÜİK tarafından açıklanan yurt içi ÜFE oranının %80'i uygulanarak hesaplanır.

EK TABLO — AYLIK HAKEDİŞ PLANI

Aşağıdaki tablo, sözleşme süresi boyunca öngörülen aylık hakediş tutarlarını göstermektedir. Tutarlar KDV hariçtir.

Dönem	Açıklama	Personel	Tutar (TL)
03/2024	Kuruluş ve devir dönemi	28	1.185.400,00
04/2024	Tam kapasite	34	1.372.500,00
05/2024	Tam kapasite	34	1.372.500,00
06/2024	Yaz sezonu ek vardiya	38	1.548.750,00
07/2024	Yaz sezonu ek vardiya	38	1.548.750,00
08/2024	Yaz sezonu ek vardiya	38	1.548.750,00
09/2024	Tam kapasite	34	1.372.500,00
10/2024	Tam kapasite	34	1.372.500,00
11/2024	Envanter sayım dönemi	36	1.455.200,00
12/2024	Yıl sonu kapanış	36	1.455.200,00
01/2025	Tam kapasite	34	1.372.500,00
02/2025	Tam kapasite	34	1.372.500,00

Not: 06/2024-08/2024 döneminde ek vardiya nedeniyle personel sayısı geçici olarak 38'e çıkarılmıştır.

MADDE 6 — PERSONEL YAPISI VE ÜCRETLENDİRME

6.1. İşin yürütülmesinde toplam 34 kişi görevlendirilecek olup unvanlara göre dağılım aşağıdaki gibidir.

Unvan	Kişi	Ücret (asgari ücretin yüzde fazlası)
Depo Müdürü	1	% 145 fazlası
Vardiya Amiri	3	% 95 fazlası
Tekniker	4	% 75 fazlası
Forklift Operatörü	8	% 55 fazlası
Depo Görevlisi	16	% 30 fazlası
İSG Uzmanı	1	% 110 fazlası
İdari Personel	1	% 40 fazlası

6.2. Yukarıdaki oranlar brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır ve her yıl asgari ücret artışına paralel olarak güncellenir.

6.3. YÜKLENİCİ, personel ücretlerini en geç izleyen ayın 7'nci günü mesai bitimine kadar banka hesaplarına yatırmak zorundadır.

6.4. Personel değişikliklerinde İDARE'nin yazılı onayı alınır. Onaysız personel değişikliği sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

MADDE 7 — ÇALIŞMA DÜZENİ VE VARDİYALAR

7.1. Depo üç vardiya hâlinde kesintisiz çalışır. Vardiya saatleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vardiya	Başlangıç	Bitiş	Personel	Ara Dinlenme
1. Vardiya	08:00	16:00	16	45 dakika
2. Vardiya	16:00	24:00	12	45 dakika
3. Vardiya	24:00	08:00	6	60 dakika

7.2. Haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz.

7.3. Fazla mesai çalışması yaptırılmayacaktır. Zorunlu hâllerde haftalık 45 saati aşan çalışma yapılması durumunda, her 7,5 saatlik fazla çalışma karşılığında personele 1 (bir) gün ücretli izin verilir. Fazla çalışma için ayrıca nakit ödeme yapılmaz.

7.4. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılması hâlinde, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

7.5. Yıllık izinler, depo yoğunluğu dikkate alınarak İDARE'nin onayıyla planlanır. Haziran-Ağustos döneminde toplu izin kullandırılmaz.

MADDE 8 — EKİPMAN VE ARAÇ ENVANTERİ

8.1. İşin yürütülmesinde kullanılacak ekipmanlar ve garanti süreleri aşağıdadır. Ekipmanlar İDARE tarafından sağlanır.

Kod	Ekipman	Adet	Garanti	Yıllık Bakım (TL)
FL-220	Akülü forklift 2,2 ton	6	24 ay	48.600,00
FL-350	Dizel forklift 3,5 ton	2	36 ay	72.400,00
TR-120	Transpalet elektrikli	9	12 ay	16.200,00
KP-075	Vidalı kompresör 75 kW	1	24 ay	94.800,00
JN-400	Jeneratör 400 kVA	1	60 ay	128.500,00
RF-050	El terminali (RF)	22	12 ay	9.350,00

8.2. Ekipmanların günlük kontrolü vardiya amiri tarafından yapılır ve kontrol formu imzalanarak arşivlenir.

8.3. Arıza hâlinde YÜKLENİCİ, arızayı 2 saat içinde İDARE'ye bildirmekle yükümlüdür.

ŞEMA 1 — SEVKİYAT İŞ AKIŞI

Sipariş alındıktan sonra izlenen adımlar aşağıdaki akışta gösterilmiştir. Her adımın sorumlusu parantez içinde belirtilmiştir.

ADIM 1	SİPARİŞ ALIMI	Sipariş sisteme düşer (İdari Personel)
▼		
ADIM 2	STOK KONTROLÜ	Kritik stok seviyesi denetlenir (Vardiya Amiri)
▼		
ADIM 3	TOPLAMA	RF terminal ile ürün toplanır (Depo Görevlisi)
▼		
ADIM 4	KONTROL	Miktar ve parti numarası doğrulanır (Tekniker)
▼		
ADIM 5	PAKETLEME	Palet sarılır ve etiketlenir (Depo Görevlisi)
▼		
ADIM 6	YÜKLEME	Forklift ile araca yüklenir (Forklift Operatörü)
▼		
ADIM 7	SEVK	İrsaliye kesilir ve araç çıkar (Vardiya Amiri)

Toplama adımından sevk adımına kadar geçen hedef süre 90 dakikadır. Bu süre aşıldığında vardiya amiri gerekçe raporu düzenler.

MADDE 9 — PERİYODİK BAKIM PROGRAMI

9.1. Ekipmanların periyodik bakımları aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklarla yapılır.

Ekipman	Bakım Periyodu	Süre	Sorumlu
Vidalı kompresör	500 çalışma saati	4 saat	Tekniker
Akülü forklift	250 çalışma saati	2 saat	Tekniker
Dizel forklift	300 çalışma saati	3 saat	Yetkili servis
Jeneratör	6 ayda bir	6 saat	Yetkili servis
Yangın sistemi	3 ayda bir	8 saat	Yetkili servis
RF terminal	Yılda bir	1 saat	Tekniker

9.2. Bakım kayıtları elektronik ortamda tutulur ve İDARE'nin erişimine açık olur.

9.3. Planlı bakımlar, depo faaliyetini aksatmayacak şekilde 3. vardiya saatlerinde yapılır.

MADDE 10 — CEZAI ŞARTLAR

10.1. YÜKLENİCİ'nin sözleşmeye aykırı davranışları hâlinde aşağıdaki cezalar uygulanır. Cezalar hakedişten kesilir.

10.2. YÜKLENİCİ'nin, işin başlangıcında sunması gereken belgeleri süresi içinde vermemesi durumunda, geciken her gün için sözleşme bedelinin onbinde beş (0,0005) oranında ceza uygulanır.

10.3. YÜKLENİCİ'nin, çalışan ücretlerini 6.3 maddesinde belirtilen süre içinde yatırmaması hâlinde, sözleşme bedeli ile yüzbinde üç (0,00003) ceza oranı çarpılarak bir çalışan için bir günlük ceza tutarı hesaplanır. Bu tutar, ücreti geciken çalışan sayısı ve gecikme günü ile çarpılarak uygulanır.

10.4. Gizlilik yükümlülüğünün ihlali hâlinde, sözleşme bedelinin yüzde ikisi (%2) oranında tek seferlik ceza uygulanır.

10.5. Onaysız personel değişikliği yapılması hâlinde, her bir personel için 15.000,00 TL ceza uygulanır.

10.6. Toplam ceza tutarı sözleşme bedelinin %10'unu aştığında İDARE sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

MADDE 11 — TEMİNAT VE SİGORTA

11.1. YÜKLENİCİ, sözleşme bedelinin %6'sı oranında kesin teminat mektubu verir. Teminat mektubu süresiz olmalıdır.

11.2. Teminat, işin kabulünden ve SGK ilişiksizlik belgesinin ibrazından sonra iade edilir.

11.3. YÜKLENİCİ, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlara karşı asgari 5.000.000,00 TL teminatlı sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

11.4. Emtia sigortası İDARE tarafından yaptırılır; YÜKLENİCİ'nin bu konuda yükümlülüğü yoktur.

MADDE 12 — İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

12.1. İşin görüleceği yer tehlikeli işler sınıfında olup YÜKLENİCİ, 6331 sayılı Kanun kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirir.

12.2. YÜKLENİCİ, tam zamanlı 1 (bir) İSG uzmanı görevlendirmek zorundadır.

12.3. Tüm personele işe başlamadan önce en az 16 saat temel İSG eğitimi verilir; eğitim kayıtları saklanır.

12.4. Kişisel koruyucu donanımlar (baret, çelik burunlu ayakkabı, reflektörlü yelek, iş eldiveni) YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve 6 ayda bir yenilenir.

12.5. İş kazası hâlinde İDARE derhal bilgilendirilir ve 24 saat içinde yazılı rapor sunulur.

MADDE 13 — SOSYAL HAKLAR

13.1. Personele her fiilî çalışma günü için 145,00 TL tutarında nakdî yemek bedeli ödenir. Yemek bedeli maaş bordrosunda ayrı kalem olarak gösterilir.

13.2. Personelin işyerine ulaşımı için servis aracı sağlanacaktır. Servis hizmeti YÜKLENİCİ tarafından karşılanır ve personelden ücret talep edilemez.

13.3. Servis güzergâhı, personel ikamet adresleri dikkate alınarak İDARE onayıyla belirlenir. Güzergâh değişiklikleri en az 7 gün önceden duyurulur.

13.4. Personele yılda 2 (iki) takım iş kıyafeti verilir.

13.5. Eşinin doğum yapması hâlinde personele 5 gün, birinci derece yakınının vefatı hâlinde 3 gün ücretli izin verilir.

MADDE 14 — GİZLİLİK VE VERİ KORUMA

14.1. YÜKLENİCİ, İDARE'ye ait stok, müşteri ve fiyat bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sözleşme sona erdikten sonra 5 (beş) yıl devam eder.

14.2. Personel, işe başlamadan önce gizlilik taahhütnamesi imzalar.

14.3. Depo alanında YÜKLENİCİ personelinin fotoğraf veya video çekmesi yasaktır.

14.4. Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. YÜKLENİCİ veri işleyen sıfatıyla hareket eder.

MADDE 15 — FESİH VE UYUŞMAZLIK

- 15.1. Taraflar, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir.
- 15.2. YÜKLENİCİ'nin ağır kusuru hâlinde İDARE, ihbar süresi beklemeksizin sözleşmeyi derhal feshedebilir ve teminatı gelir kaydeder.
- 15.3. Fesih hâlinde YÜKLENİCİ, devir işlemlerini 15 gün içinde tamamlar.
- 15.4. Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Aydın mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 15.5. Sözleşme 15 madde ve 2 ekten ibaret olup taraflarca 12/02/2024 tarihinde imzalanmıştır.

EK-1 — DEPO ORTAM ÖLÇÜM DEĞERLERİ

Depo bölümlerinde sağlanması gereken ortam koşulları aşağıdadır. Ölçümler günde iki kez kaydedilir.

Bölüm	Sıcaklık (°C)	Nem (%)	Aydınlatma (lux)	Ölçüm Sıklığı
Genel depolama	18 - 24	45 - 60	200	Günde 2 kez
Soğuk oda	2 - 8	80 - 90	150	Saatte 1 kez
Kimyasal deposu	15 - 22	40 - 55	300	Günde 2 kez
Sevkiyat alanı	16 - 26	40 - 65	250	Günde 1 kez
Ofis alanı	20 - 24	40 - 60	500	Haftada 1 kez

Ölçüm değerlerinin sınır dışına çıkması hâlinde vardiya amiri derhal müdahale eder ve olay kaydı oluşturur.

EK-2 — ÖZET BİLGİ KARTI

Sözleşmenin temel bilgileri hızlı erişim için aşağıda özetlenmiştir.

Bilgi	Değer
Sözleşme No	ADL-2024/117
Sözleşme Bedeli	24.750.000,00 TL (KDV hariç)
İşe Başlama Tarihi	01/03/2024
Süre	18 ay
Azami Süre Uzatımı	6 ay
Toplam Personel	34 kişi
Vardiya Sayısı	3
Kesin Teminat Oranı	% 6
Günlük Yemek Bedeli	145,00 TL
Fesih İhbar Süresi	30 gün
Yetkili Mahkeme	Aydın

İDARE YÜKLENİCİ

Aydın Lojistik ve Depolama A.Ş. Karabük Tesis Hizmetleri Ltd. Şti.